



PUTUSAN
Nomor 3058 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara antara:

H. MOCH. SUHARSONO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kyai Tambak Deres 125, RT/RW 002/003, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djupri, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ALF & Partners, beralamat di Jalan Pogot, Nomor 71, Kota Surabaya-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA (BPWS) Cq, KANTOR BALAI PRASARANA PEMUKIMAN JAWA TIMUR**, yang diwakili oleh M. Reva Sastrodiningrat, S.T., M.Sc., Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Raya Menganti Wiyung, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ir. Teguh Budijono, M.T., dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023;
- 2. PT. PERKASA KRIDA HASTA INDONESIA (PKHI)**, yang diwakili oleh Drs. Denny Susanto Halim, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jenderal Panglima Sudirman, Kavling 70-71, Wisma Indocement Lantai 13 Setiabudi,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2024



Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hosland Benjamin Hutapea, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Justitia Agung Law Firm, beralamat di Jalan Dharmawangsa XI, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

BANGKALAN, yang diwakili oleh Arya Ismana, S.Sos., S.H., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aminullah Hidajat, A.Ptnh dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap tanah objek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah memasukkan tanah objek sengketa kepada peta bidang Nomor 000491 atas nama Tergugat II yang masuk pada lokasi pembebasan lahan BPWS atas nama Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah objek sengketa berdasarkan buku leter C Desa Sukolilo Barat Nomor 2750, Persil 11, kelas D, IV, dengan Luas 0130 da atau $\pm 1.300 \text{ m}^2$, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2024



Bangkalan, yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 00063 atas nama BPWS asal dari Penggugat (Suharsono), seluas 1.267 m² dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Selatan : PKHI (Tergugat II);
Sebelah Timur : PKHI (Tergugat II);
Sebelah Barat : PKHI (Tergugat II);

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang telah dibebaskan oleh Tergugat I untuk perluasan akses Suramadu;

5. Menyatakan pembebasan tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat seluas 1.300 m² berdasarkan buku leter C Desa Sukolilo Barat, Nomor 2750 Persil 11, kelas D, IV, dengan Luas 0130 da atau ± 1.300 m², Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dengan harga permeter sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan Peta Bidang Nomor 000491 pada Peta Lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas tanah objek sengketa yang masuk pada tanah milik Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan uang titipan/consinyasi di Pengadilan Negeri Bangkalan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sepanjang atas tanah objek sengketa milik Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengambil/menarik uang consinyasi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Bangkalan sepanjang atas tanah objek sengketa untuk dikembalikan kepada Negara;
9. Memerintahkan Tergugat III untuk mengukur ulang dan memperbaiki Peta bidang Milik Tergugat II sepanjang berkaitan dengan tanah objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksakannya putusan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
13. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini kepada Para Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat telah keliru atau salah sasaran dengan menarik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur (BPPW) dalam gugatannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Penggugat menggugat subyek hukum yang sudah dibubarkan;
3. Gugatan penggugat kurang pihak;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Penggugat tidak berkualitas (*disqualificatoire exeptie*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium exceptie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dengan putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bkl tanggal 1 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa berdasarkan buku leter C, Desa Sukolilo Barat, Nomor 2750, Persil 11, kelas D-IV, luas 0,130 ha atau $\pm 1.300 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 00063 atas nama BPWS asal dari Penggugat (Suharsono), seluas 1.267 m^2 dengan batas batas: Sebelah Utara dengan Selokan, Sebelah Selatan dengan PKHI (Tergugat II), Sebelah Timur dengan PKHI (Tergugat II) dan Sebelah Barat dengan PKHI (Tergugat II) adalah tanah milik Penggugat yang telah dibebaskan oleh Tergugat I;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah memasukkan tanah objek sengketa menjadi bagian dari tanah atas nama Tergugat II untuk dibebaskan oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.214.000,00 (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan putusan Nomor 847/PDT/2023/PT SBY tanggal 9 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I/ semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN BI tanggal 10 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II /semula Tergugat II, Turut Terbanding/semua Tergugat III;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.214.000,00 (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I / Pembanding I / Tergugat I, Termohon Kasasi II/Pembanding II/Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/ semula Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Surabaya, Nomor

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2024



847/PDT/2023/PT SBY, Tanggal 9 Januari 2024;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bkl., Tanggal 1 November 2023;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini dalam tingkat kasasi secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2024, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang objek sengketa semula milik Penggugat yang pada tahun 2017 telah dibebaskan oleh BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) dan berdasarkan pembebasan tersebut tanah objek sengketa pada tahun 2019 telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 00063 atas nama BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) dan Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah objek sengketa, maka Penggugat bukan lagi menjadi pemilik dan tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa disamping itu, BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) yang digugat oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2020 BPWS (Badan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2024



Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) sudah dinyatakan bubar, maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dan BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) yang sudah dibubarkan tidak dapat digugat cukup beralasan, maka eksepsi tersebut dapat diterima, sehingga tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. MOCH. SUHARSONO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MOCH. SUHARSONO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2024